RESUMEN APÉNDICE: USUARIOS Y COLECTIVOS VULNERABLES

Este apéndice identifica quién usa ReJust, a quién afecta y qué colectivos pueden sufrir sus errores con más frecuencia o gravedad. Es el insumo de la evaluación de impacto en derechos fundamentales que exige el art. 27.1.c del Reglamento (UE) 2024/1689, y se apoya en la Ley 15/2022 de igualdad de trato (arts. 6.3 y 23), la Instrucción 2/2026 del CGPJ y la Recomendación CM/Rec(2024)5 del Consejo de Europa. Como ReJust no propone penas, no calcula riesgo ni identifica personas en vídeo, el riesgo para estos colectivos no está en una puntuación, sino en qué información se recupera, cómo se presenta y quién puede discutirla.

Usuarios y relaciones de poder. Distinguimos quien opera el sistema (jueces, Secciones de Vigilancia, Juntas de Tratamiento), quien consulta o impugna (Fiscalía y defensa), quien se ve afectado sin usarlo (internos, víctimas, familias y preventivos) y quien lo gobierna o supervisa (Ministerio de Justicia, CGPJ, administración penitenciaria y autoridades de control). Los usuarios también son vulnerables al sesgo de automatización, por lo que la supervisión humana debe ser efectiva. Detectamos cuatro asimetrías con su respuesta: información (acceso asistido a la pantalla P6), autor del informe frente a quien lo discute (reclamaciones fuera de la jerarquía del centro), Ejecutivo frente a poder judicial (la parte judicial la facilitan Justicia o el CGPJ, no Interior) y defensa frente a acusación (mismo acceso a fuentes y registros).

Colectivos. Priorizamos cuatro: personas extranjeras (29% en la administración estatal y 52% en Cataluña), por la Tabla de Variables de Riesgo de 1993 y por variables como el arraigo, que actúan como sustitutos del origen; personas con trastorno mental, que acumulan menos información favorable; mujeres (en torno al 7%), con casos comparables masculinos y menos oferta de talleres; y personas en pobreza o sin arraigo, como colectivo transversal. Repasamos además otros diez, agrupados por sesgo en los datos, dificultad para ejercer derechos o situación penitenciaria: población gitana, jóvenes adultos, delitos estigmatizados, discapacidad intelectual, baja alfabetización, adicciones, mayores y enfermos graves, quienes mantienen su inocencia, primer grado y FIES, madres y personas trans.

Medidas principales. Distinguir «no había oferta» de «no participó»; advertir cuando un informe use la Tabla de Variables de Riesgo; pruebas contrafactuales; P6 en una lengua comprensible, con lectura fácil y modo asistido; contexto clínico solo a petición de la persona; y presentar la falta de historial o el tratamiento de una adicción nunca como dato en contra.

Interseccionalidad. Siguiendo la Ley 15/2022, analizamos cuatro casos en los que varias vulnerabilidades se suman y las medidas aisladas fallan a la vez. Como auditar por colectivos separados oculta estos fallos y las intersecciones tienen pocos casos, desagregamos por pares de colectivos, aplicamos revisión cualitativa externa por debajo del umbral y combinamos los ajustes en una sola atención, con una marca de apoyo que no llega al juez ni a ningún modelo.